

Maroc

1. Majorité : à 18 ans (suivant le calendrier grégorien).

Un mineur peut être émancipé par le tribunal, à partir de 16 ans, ou par mariage.

2. Age du mariage : 18 ans.

3. Consentement

- Les deux époux doivent consentir au mariage.
- Le mariage du mineur est subordonné à l'approbation de son représentant légal, constatée par sa signature sur la demande d'autorisation de mariage introduite auprès du juge de la famille et par sa présence lors de l'établissement de l'acte de mariage.
- Le mariage de la personne présentant une déficience intellectuelle nécessite l'autorisation du juge de la famille, après expertise médicale.

4. Levée de la condition d'âge :

Une dispense d'âge peut être accordée par le juge de la famille, par décision motivée précisant l'intérêt et les motifs justifiant ce mariage, après avoir entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal (le plus souvent le père) et fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale. L'approbation du représentant légal est constatée par sa signature apposée, avec celle du mineur, sur la demande d'autorisation de mariage et par sa présence lors de l'établissement de l'acte de mariage.

5. Consentement de remplacement :

- Si le représentant légal refuse de consentir au mariage du mineur, le juge de la famille peut néanmoins autoriser le mariage.
- Le Code de la famille marocain permet le mariage par procuration, lorsqu'il y a des circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne. Le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant et transmis au juge de la famille, qui devra autoriser la célébration du mariage.

6. Publication : non.

7. Empêchements au mariage

La parenté et l'alliance :

- Un homme ne peut pas épouser ses parents de sang en ligne directe.
- Un homme ne peut pas épouser ses parents de sang en ligne collatérale (le mariage entre frère et sœur est interdit).
- Un homme ne peut pas épouser les descendants de ses ascendants au premier degré.
- Un homme ne peut pas épouser les descendants au premier degré de tous ses ancêtres.
- Un homme ne peut être marié à deux sœurs ou à une femme et à sa tante du côté paternel ou maternel.
- Un homme ne peut pas épouser les ancêtres de sa femme, ainsi que les descendants de celle-ci, à condition que le mariage avec cette dernière soit consommé.
- Un homme ne peut pas épouser les femmes de ses ancêtres et des ses descendants à quelque degré que ce soit.
- Il n'y a pas de relation d'allaitement entre la nourrice ou son conjoint et les frères et sœurs.

La déclaration de santé est une condition de mariage pour les deux époux.

La religion :

- Une femme musulmane ne peut pas épouser un homme non musulman.
- Un homme musulman peut épouser une femme chrétienne ou juive, mais pas une femme appartenant à une autre religion ou une femme qui n'est pas croyante.

Polygamie :

- Une femme mariée n'est pas autorisée à contracter un second mariage.
- Selon la loi islamique, un homme peut être marié à un maximum de quatre femmes en même temps.

- Une femme peut stipuler dans son propre contrat de mariage que son mari n'épousera pas une deuxième femme.
- Un homme marié doit toujours obtenir l'autorisation du tribunal pour épouser une deuxième femme.
- La polygamie est interdite si l'on craint une injustice à l'égard des épouses.
- Un homme ne peut contracter un second mariage que dans des circonstances particulières et s'il dispose de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille.
- Avant de contracter un second mariage, l'homme doit informer les deux épouses du projet de mariage.

Le délai de viduité (*idda*):

- Pour la veuve : le délai de viduité de la veuve enceinte prend fin au moment de l'accouchement ou de la fausse couche.
- Une veuve non enceinte peut se remarier après 4 mois et 10 jours.
- La femme divorcée ou répudiée (sauf si c'est avant consommation du mariage), doit respecter une période d'attente avant de pouvoir se remarier, qui est de :
 - trois périodes intermenstruelles pour les femmes menstruées,
 - trois mois pour les femmes non menstruées ou ménopausées;
 - trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d'un autre écoulement sanguin.
- Pour la femme enceinte, la période de viduité prend fin à l'accouchement (ou avec l'interruption de la grossesse).

8. Autorité compétente

Le mariage est conclu lorsque deux adouls (clercs de notaire travaillant au greffe du tribunal) sont présents à la cérémonie de mariage et prennent acte de l'offre et de l'acceptation par les époux ou leurs représentants et le tuteur matrimonial, s'il en a un (articles 10 et 13 du Code de la Famille).

Les représentants diplomatiques ou consulaires marocains sont autorisés à célébrer des mariages.